

1512635-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145214/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25239571 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2145214 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN NARAINÉ ALVES DA COSTA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512635-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512635-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145214/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25239571 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2145214 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN NARAINÉ ALVES DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

WILLIAN NARAINÉ ALVES DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 155, § 4º, inciso IV, e 158, §1º, na forma do 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 27 de maio de 2022, por volta das 14h30, no Largo do Arouche, nº 71, bairro República, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com

outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, um telefone celular marca Xiaomi, modelo Redmi Note 10, de propriedade da vítima Fagner de Souza Antonio.

Consta, ainda, dos inclusos autos, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, WILLIAN NARAINÉ ALVES DA COSTA, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, constrangeu a vítima Fagner de Souza Antonio, mediante grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a entregar-lhe a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais em espécie) para restituição do aparelho celular subtraído.

Recebida a denúncia (págs. 59/60), o réu foi citado e ofereceu resposta escrita à acusação, subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos (pág. 72). Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que requereram a absolvição e sustentaram, em síntese, precariedade probatória.

É o relatório.

DECIDO.

É improcedente a presente ação penal, uma vez que a prova acusatória produzida é precária, confusa, e não permitiu seja conhecida a verdade real dos fatos.

É certo que a materialidade veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 07 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 08/10); auto de entrega (pág. 22); e auto de exibição e apreensão (pág. 23).

Não obstante, a dinâmica dos fatos não restou perfeitamente esclarecida.

Com efeito, nas oportunidades em que foi interrogado, o acusado negou o cometimento dos crimes.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, narrou que : "(...) foi fazer um programa e que Fagner pagou 100 reais cada um. Não o ameaçou nem pegou seu celular." (pág. 14).

Em juízo, acrescentou que foi procurado pela vítima, combinaram um programa e acertaram o preço.

Fizeram o programa e depois foram até um caixa eletrônico, o ofendido sacou a quantia combinada, R\$100,00, e lhe entregou.

Depois disso entrou em uma loja do mercado extra, comprou cigarros e logo depois foi abordado por policiais militares.

Afirmou que estava sozinho, e não havia mais ninguém em sua companhia, com exceção da vítima.

Por fim, negou ter subtraído o celular do ofendido, ou tê-lo ameaçado de alguma forma.

É certo que essa singela negativa de autoria não foi comprovada no contraditório.

Entretanto, por outro lado, o ofendido prestou esclarecimentos confusos e contraditórios a respeito dos fatos ocorridos, de forma que a dúvida formada não permite sustentar o decreto condenatório, o que se resolve em favor do acusado.

Inquirido em solo policial, o ofendido narrou que saiu de uma estação do metrô, momento em que foi abordado pelo acusado, que estava acompanhado de mais um indivíduo, e ambos insistiram e o levaram até uma cabine, local onde "tomaram seu celular e exigiram dinheiro para que devolvessem". Desta forma, dirigiram-se até um mercado, sacou a quantia de R\$200,00, que entregou aos indivíduos. Após, o acusado foi abordado por policiais.

No contraditório, entretanto, afirmou que o acusado o abordou na saída do metrô República, convidando-o para "curtir". Ato contínuo, caminharam na direção de uma cabine, momento em que outro indivíduo juntou-se a eles.

Desta forma, ingressaram na cabine e lá ficaram por aproximadamente dez minutos, mas não chegaram a fazer o programa. No momento em que saíram dessa cabine, percebeu que seu celular não estava mais em suas vestes, e passou a questioná-los a respeito.

Ambos negaram a posse do aparelho, e o indivíduo não identificado retornou à cabine e logo saiu carregando o celular, afirmando tê-lo encontrado no assoalho. Os agentes então lhe devolveram o bem.

Em seguida, ambos passaram a exigir dinheiro, o ameaçaram de agressão, de forma que os acompanhou até um caixa eletrônico e sacou a quantia de R\$200,00. Entregou

metade desse valor para cada um deles.

Os agentes então se separaram, o acusado entrou no mercado e comprou cigarros.

Passou com ele pelo caixa, e logo depois policiais o abordaram.

Questionado, acrescentou que as ameaças proferidas pelos autores não tiveram por fundamento a devolução de seu aparelho celular, mas sim ameaças de agressão física. E os policiais responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram, inquiridos, afirmaram que foram acionados para atender a ocorrência de um roubo em andamento no mercado Extra, dirigiram-se ao local e, logo que chegaram, viram o acusado saindo do local, mostrando-se assustado quando notou a presença da guarnição. Na oportunidade, a funcionária que operava o caixa apontou para o réu, de forma que o abordaram. Encontraram cigarros e uma quantia em dinheiro em poder dele.

O ofendido estava próximo, se aproximou, informando-lhes que o acusado o convidou para um programa, que ele recusou, momento em que o réu e outro indivíduo tomaram seu celular e o obrigaram a ir até um caixa eletrônico sacar a quantia de duzentos reais. Disse, ainda, que os agentes o ameaçaram verbalmente, de forma que sacou o dinheiro e entregou metade para cada um deles.

O acusado, por sua vez, negou ter praticado qualquer crime, afirmando que o dinheiro que o ofendido lhe entregou foi o pagamento do programa que fizeram.

Por fim, informaram que o ofendido não soube descrever as características físicas do segundo indivíduo; afirmou que não fez programa e não chegou a entrar na cabine com os agentes.

Como consignado, a prova produzida é precária.

As versões apresentadas pelo ofendido mostraram-se extremamente contraditórias. Na fase policial, disse que entrou na cabine com os dois indivíduos, que tomaram seu celular e exigiram dinheiro para devolver o bem.

No contraditório, disse que não notou a subtração do celular. Depois que saíram da cabine, sentiu que o aparelho não estava mais em sua vestes, o furto não foi admitido pelos indivíduos, e um deles retornou ao local, localizou o celular no assoalho e logo lhe devolveu. A exigência do dinheiro se deu mediante ameaça verbal de violência física.

E no momento em que se deram os fatos, aos policiais, o ofendido nada mencionou a respeito de ter estado com os indivíduos na tal cabine. No mais, não soube informar as características físicas do agente não identificado.

Não houve testemunha presencial. Em juízo o ofendido não confirmou, sequer, ter percebido eventual subtração de seu celular, e não ofereceu versões harmônicas a justificar o suposto constrangimento que o fez sacar a quantia de R\$200,00 em uma caixa eletrônico, e entregá-la aos desconhecidos.

Logo, como já consignado, a prova produzida não permite conhecer a verdade real dos fatos, o que impõe a solução absolutória.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra WILLIAN NARAINÉ ALVES DA COSTA, R.G. 75.006.613, e o absolvo das imputações dos artigos 155, § 4º, inciso IV, 158, §1º, na forma do 69, caput, todos do Código Penal, fazendo-o com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de agosto de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA